



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2026.0000654007

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002994-37.2024.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes DÁRIO CLEBER DA SILVA,, ISABELLA CRISTINA ALVES DA SILVA, e ROSILENE ALVES COSTA DA SILVA,, é apelado DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento em parte ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GESSE (Presidente) E MICHEL CHAKUR FARAH.

São Paulo, 8 de julho de 2026.

FERREIRA DA CRUZ

Relator

Assinatura Eletrônica

Apelação nº 1002994-37.2024.8.26.0068.

Apelantes: Dário Cleber da Silva, Isabella Cristina Alves da Silva e Rosilene Alves Costa da Silva.

Apelada: Decolar.com Ltda.

Ação: Indenização por Danos Morais.

Origem: 2ª Vara Cível de Barueri.

Juíza de 1ª instância: Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal.

Voto nº 19.884.

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. Turismo. Autores que, um mês antes da viagem, tiveram unilateralmente alterado o voo. Hospedagem que não foi adequada às novas datas. Cobrança de taxa adicional que impediu a realização da viagem. Evidente falha na prestação do serviço. Impunha a boa-fé objetiva, vetor do mínimo ético exigível, resolvesse a Decolar também o impasse quanto à hospedagem, afinal o pacote foi vendido com dois produtos: passagem aérea + hotel. Dano moral *in re ipsa* caracterizado. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Indenização de R\$ 15.000,00. Razoabilidade, ainda mais por serem três autores a demandar com base em direito próprio. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido.

Buscam os autores a reforma do *decisum* monocrático porque: a) a viagem se tornou impossível diante da negativa de alteração das datas de *check-in* e *checkout* das reservas de hotel; b) restou comprovada a falha na prestação dos serviços; c) sofreram dano moral (fls. 135/140).

Tempestiva e preparada (fls. 141/142), vieram aos autos contrarrazões (fls. 147/154).

É a síntese do necessário.

Ressalte-se, *prima facie*, que a relação jurídica *sub examine* é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 8.078/90, sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do polo consumidor.¹

Fixadas tais premissas, em parte, vinga o recurso.

Com efeito, segundo a inicial, os autores adquiriram um pacote de viagem para o Campos de Jordão, com hospedagem no *Dan Inn Campos do Jordão*, com *check-in* em 26.02.2024 e *checkout* em 01.03.2024, incluído o transporte aéreo, no valor total de R\$ 3.379,01 (fls. 03/04).

Contudo, após o pagamento de duas parcelas (fls. 51/52), em 08.01.2024, os apelantes foram informados da alteração promovida pela companhia aérea, que teria deixado de operar aquele voo (fls. 48).

Esclarecem que houve instrução para reagendamento dos transportes (fls. 48/49) e, acreditando que a alteração a ser feita influenciaria também, **e de forma automática**, na hospedagem, procederam à remarcação (fls. 50), entretanto, afirmam terem sido surpreendidos com a notícia de que a remarcação da hospedagem os sujeitaria à uma complementação de valores (fls. 55).

A defesa não nega o ocorrido, mas aduz que a ré atua como mera intermediadora de venda de hospedagem e não é responsável pela cobrança da taxa adicional (fls. 55/56), tendo o polo ativo aceitado a alteração das datas (fls. 76/87).

¹ CDC, art. 4º, I, c.c. 6º, VIII.

Irrelevante eventual culpa do hotel, que não é terceiro, contra o qual – se quiser – tem a ré direito de regresso², afinal, integra ela a cadeia de fornecedores, responsável direta pela reserva e pela solução do problema, visto que comercializou o produto/serviço oferecido pelo seu parceiro de negócios.

De fato, à luz da boa-fé objetiva, vetor do mínimo ético exigível, cabia à Decolar resolver o impasse também quanto à hospedagem, vez que **o pacote foi vendido** com dois produtos: passagem aérea + hotel (fls. 44/46).

Esperava-se da ré que, no mínimo, informasse ao consumidor que a alteração dos voos não implicaria na extensão da data no hotel, o que também não foi feito (fls. 48).

Com os olhos voltados à efetiva recomposição de prejuízos³, preocupado, após vedar a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenuie a obrigação de indenizar (*caput*), o legislador – longe de estabelecer caso de litisconsórcio necessário – retomou a ideia da Parte Geral ao dispor que, *havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores*.⁴

Incontroversa a existência do defeito, diante de episódio que ultrapassa o limite do aceitável (**viagem familiar frustrada**)⁵, a caracterizar o ato ilícito diante da ofensa danosa à esfera de dignidade e aos direitos básicos dos consumidores, a quem o Estado deve defender⁶, reprimindo todos os abusos praticados no mercado⁷, tanto que, *a partir da consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, o dano moral deve ser entendido como sua mera violação*.⁸

² CC, arts. 275 c.c. 285.

³ CDC, art. 6º, VI.

⁴ CDC, art. 25, § 1º.

⁵ CC, art. 187.

⁶ CF, art. 5º, XXXII.

⁷ CDC, art. 4º, II e VI.

⁸ STJ, REsp 1.328.916/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2014.

Não se ponha no obliúvio que os direitos da personalidade compõem apenas uma parcela do patrimônio imaterial protegido pelo sistema jurídico, **mas não a única**, como no objetivo *dano evento* do direito italiano.

A classificação do dano unicamente pelo critério da patrimonialidade não alcança o extenso plano dos danos morais; entretanto, analisando-se a matéria com os olhos voltados à defesa do consumidor, mais fácil será o entendimento e a compreensão acerca, v.g., do dever de indenizar pela simples falha do produto ou do serviço fornecidos – sem reflexos patrimoniais diretos nem morais, se considerados *stricto sensu* – ou seja, tão-só pela quebra da expectativa legítima da correção, da qualidade e da segurança oferecidas.

A manifestação de vontade do consumidor é dada almejando alcançar determinados fins, determinados interesses legítimos. A ação dos fornecedores, a publicidade, a oferta, o contrato firmado criam no consumidor expectativas, também, legítimas de poder alcançar estes efeitos contratuais. No sistema tradicional seus intentos poderiam vir a ser frustrados, pois o fornecedor, elaborando unilateralmente o contrato, o redigia de forma mais benéfica a ele, afastando todas as garantias e direitos contratuais, que a lei supletiva civil permitisse (direitos disponíveis). No sistema do CDC leis imperativas irão proteger a confiança que o consumidor depositou no vínculo contratual, mais especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dela se espera, irão proteger também a confiança que o consumidor deposita na segurança do produto ou do serviço colocado no mercado.⁹

⁹ Claudia Lima Marques. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais*. 5ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 1.142, i. 2.

Incide, aqui, a teoria do risco proveito, fundada na livre iniciativa¹⁰, que relega ao empreendedor, de forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos também não podem ser.

O dano, na espécie, é *in re ipsa*, que dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. O dever de indenizar decorre – de modo imediato – da quebra da confiança e da justa expectativa dos consumidores de não serem submetidos a tamanho imbróglio (**alteração unilateral dos voos cujas datas não correspondiam à estadia no hotel**), sendo obrigados a percorrer cansativa trilha apta tentar sanar problema a que não deram causa.¹¹

A premissa que tenho clara – tal qual orienta o STJ (**o que por óbvio também se aplica ao serviço**) – é que *à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa*¹², ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual.¹³

É dizer: o dano moral não advém apenas de negativas ou da sua publicidade, mas de igual modo *da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso*¹⁴, o que se reforça diante da *Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor*¹⁵, que já encontra eco no Tribunal da Cidadania.¹⁶

¹⁰ CF, arts. 1º, IV, c.c. 170.

¹¹ CDC, art. 14, *caput*, c.c. seu § 1º.

¹² STJ, REsp 1.634.851/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2017.

¹³ STJ, AgInt no AREsp 2.232.663/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.09.2023.

¹⁴ TJSP, AC 1001780-85.2022.8.26.0066, rel. Ramon Mateo Júnior, j. 15.07.2022.

¹⁵ Marcos Dessaune. *Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor. O prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada*. Edição especial do autor. 2ª ed. Brasil, 2017.

¹⁶ STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019; AREsp 1.260.458/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.04.2018.

Não se olvide que, *fazer depender a configuração do dano moral de um momento consequencial (dor, sofrimento, etc.), equivale a lançá-lo em um limbo inacessível de sensações pessoais, íntimas e eventuais*¹⁷, **há muito superada a sua clássica concepção subjetiva.**

*Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação.*¹⁸

No que tange à liquidação, considerando o porte econômico da ré e a gravidade do quadro fático, afigura-se razoável fixar a indenização extrapatrimonial em R\$ 15.000,00, por não representar *quantum* irrisório nem exorbitante, em especial por serem três autores, que demandam com base em direito próprio¹⁹; contudo, sem nenhum reflexo no princípio da sucumbência, pois o valor inicialmente proposto (letra “d” – fls. 22) apresenta caráter apenas estimatório.²⁰

Soma que cumpre a função punitiva (intimidativa, pedagógica ou profilática) da indenização, na exata medida do que se conhece como teoria do desestímulo²¹, o que é admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano da legislação federal.²²

A correção monetária pelo IPCA incide de hoje²³; enquanto os juros de mora, legais²⁴, tratando-se de responsabilidade contratual originária²⁵, fluem – *ex vi legis* – da citação (07.05.2024 – fls. 75).

¹⁷ Anderson Schreiber. *Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 109.

¹⁸ Enunciado 363 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal.

¹⁹ Maria Helena Diniz. *Curso de direito civil brasileiro – responsabilidade civil*. 21ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 203/204. No mesmo sentido: TJSP, AC 970168- 0/7, rel. Clóvis Castelo, j. 07.04.2008 e AC 9170445-54.2007.8.26.0000, rel. Ferreira da Cruz, j. 23.11.2011.

²⁰ STJ, Súm. 326.

²¹ Pedro Frederico Caldas. *Vida Privada, Liberdade de Imprensa e Dano Moral*. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 126.

²² STJ, REsp 1.171.826/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2011.

²³ STJ, Súm. 362.

²⁴ STJ, Tema 1368 até 28.8.2024 e, depois, CC, arts. 389, par. ún., c.c 406, §§ 1º e 3º.

²⁵ CC, art. 405.

Invertida a sucumbência, arca a ré com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R\$ 1.500,00²⁶, com atualização de hoje e juros de mora (nas mesmas bases) do trânsito em julgado²⁷, ou em 20% da condenação, **o que for maior**.

Ex positis, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso no intuito de JULGAR PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Decolar.com Ltda ao pagamento de R\$ 15.000,00 a título de reparação extrapatrimonial, com correção de hoje e juros de mora de 07.05.2024.

FERREIRA DA CRUZ
Relator

²⁶ CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

²⁷ CPC, art. 85, § 16.